

1500151-86.2020.8.26.0616

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e roubo. Não era o condutor do veículo. Estava "de carona". Foi o último a sair porque estava no banco traseiro.

Da análise da prova dos autos, infere-se que devidamente comprovada a autoria imputada aos acusados.

Não restam dúvidas sobre a origem ilícita do bem e ciência do acusado em relação a tal circunstância, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500151-86.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-86.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2016239/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 9565354 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 492/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2016239 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 492/20/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LEONARDO SA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

LEONARDO SÁ DA SILVA, qualificado em fls. 16, foi denunciado e está sendo processado como incurso na conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 18 de janeiro de 2020, na Avenida Gonçalves Dias, Recanto Mônica, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, teria conduzido, em proveito próprio, o veículo Fiat Economy, de cor branca, placas FIT-4292, que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 77/78 - com ratificação em fls. 112/113), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 110). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas na exordial e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 124/125). Em sede de debates, o Ministério Público postulou a condenação do acusado pelo delito de receptação. A Defesa, de sua vez, postula a absolvição fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A prova de materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18).

A testemunha SIDNEY RODRIGUES CATARINO, policial militar, relatou que estava em patrulhamento após terem recebido notícia de roubo envolvendo quatro indivíduos que haviam praticado roubo de um veículo utilizado como Uber. Deparam-se com o veículo e quando perceberam a ocorrência da viatura policial, o veículo parou e todos desembarcaram em fuga. Ele acabou sendo detido em uma viela. Indagado sobre o roubo, ele afirmou que dirigia o veículo e sua função era conduzir o automóvel até determinado local.

Seu colega de trabalho, RODNEY DE OLIVEIRA SILVA, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega de trabalho. Afirmou que foi o policial quem correu e deteve o réu. Indagado, afirmou que tinha ciência do roubo e sua função seria conduzir o veículo até local ermo.

Interrogado, o réu LEONARDO SÁ DA SILVA, conta com 26 anos. Já esteve preso anteriormente por tráfico de drogas e roubo. Não era o condutor do veículo. Estava "de carona". Foi o último a sair porque estava no banco traseiro.

Da análise da prova dos autos, infere-se que devidamente comprovada a autoria imputada aos acusados.

Não restam dúvidas sobre a origem ilícita do bem e ciência do acusado em relação a tal circunstância, sobretudo, porque o réu e os demais indivíduos fugiram dos policiais quando estavam na posse do veículo que havia sido roubado instantes antes dos fatos.

Os policiais militares apresentaram versão uníssona e detalhada acerca dos fatos, de forma a estar comprovada a autoria de delito de receptação por parte do acusado, já que a versão negativa apresentada pelo acusado não encontra respaldo em qualquer elemento de convicção dos autos sendo a prova dos autos suficiente para fazer crer seja ele autor do delito de receptação narrado na denúncia.

A título de registro, a versão apresentada pelo acusado em solo policial é quase que similar à versão apresentada em Juízo pelos milicianos.

Passo à dosagem da pena.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que estas são

favoráveis ao réu e a prática do delito não o diferencia de outros similarmente ocorridos, de sorte que fixo a pena-base em reclusão pelo período de 1 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

O ora sentenciado é reincidente, razão pela qual majoro pena em 1/6, com resultado de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que torno concreta a aplicação da reprimenda.

Estabeleço o regime semiaberto para cumprimento de pena por se tratar de regime recomendável ao ora sentenciado considerando o conteúdo de sua folha de antecedentes, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Inaplicável a substituição da reprimenda na forma do artigo 44 do Código Penal ante a reincidência reiterada do acusado.

Arbitro o dia-multa no mínimo legal para ambos os réus ante a ausência de circunstâncias nos autos que autorize fixação em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva, julgo procedente o pedido da denúncia e, conseqüentemente, condeno LEONARDO SÁ DA SILVA ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor unitário mínimo em regime inicialmente semiaberto como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal.

Defiro ao acusado eventual interposição de recurso em liberdade vez que assim permaneceu durante toda instrução processual.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva caso seja mantido o teor condenatório desta decisão.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA